主題精選：農業用地興建農舍辦法 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 老農與新農之興建農舍資格
發布日期: 2021-03-25
內文
各位同學好，今日專欄為各位整理農業發展條例89年修正前後有關「老農」與「新農」之興
建農舍資格：
• 一、老農(89年1月27日含當日以前)
1. 身分限制：農民
2. 無須設籍。
3. 無農地面積限制。
4. 一人一戶：申請人無自用農舍者。
5. 農用限制：申請人為該農業用地之所有權人，且該農業用地應確供農業使用及屬未經申請
興建農舍者；該農舍之興建並不得影響農業生產環境及農村發展。
• 二、新農(89年1月28日含當日以後)（含個別農舍與集村農舍）
1. 身分限制：農民（年滿二十歲或未滿二十歲已結婚者）
2. 設籍限制：申請人之戶籍所在地及其農業用地，須在同一直轄市、縣（市）內，且其土地
取得及戶籍登記均應滿二年者。但參加興建集村農舍建築物坐落之農業用地，不受土地取
得應滿二年之限制。
3. 面積限制：申請興建農舍之該筆農業用地面積不得小於零點二五公頃。但參加興建集村農
舍及於離島地區興建農舍者，不在此限。
4. 一人一戶：申請人無自用農舍者。申請人已領有個別農舍或集村農舍建造執照者，視為已
有自用農舍。但該建造執照屬尚未開工且已撤銷或原申請案件重新申請者，不在此限。
5. 農用限制：申請人為該農業用地之所有權人，且該農業用地應確供農業使用及屬未經申請
興建農舍者；該農舍之興建並不得影響農業生產環境及農村發展。

法源依據：農業用地興建農舍辦法
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 非農民不得興建農舍，但可以購買農舍(一)
發布日期: 2017-06-15
內文
最近，宜蘭縣政府拆除礁溪鄉一棟三層樓高的違規農舍。該農舍之土地面積約0.15公頃，未達
0.25公頃，依規定不得興建農舍，被宜蘭縣政府列入重大違規，不得補發農舍建照，故予以拆
除。
茲依農業發展條例第18條及農業用地興建農舍辦法說明如下：
• (一) 農業用地興建農舍之條件：
1. 具農民身分：農民之認定，由農民於申請興建農舍時，檢附農業生產相關佐證資料，經直
轄市、縣（市）主管機關會同專家、學者會勘後認定之。但屬農民健康保險被保險人或全
民健康保險第三類被保險人者，不在此限。
2. 申請興建農舍之申請人應為農民，且其資格應符合下列條件，並經直轄市、縣（市）主管
機關核定：(1)年滿二十歲或未滿二十歲已結婚者。(2)申請人之戶籍所在地及其農業用地，
須在同一直轄市、縣（市）內，且其土地取得及戶籍登記均應滿二年者。但參加興建集村
農舍建築物坐落之農業用地，不受土地取得應滿二年之限制。(3)申請興建農舍之該筆農業
用地面積不得小於零點二五公頃。但參加興建集村農舍及於離島地區興建農舍者，不在此
限。(4)申請人無自用農舍者。申請人已領有個別農舍或集村農舍建造執照者，視為已有自
用農舍。但該建造執照屬尚未開工且已撤銷或原申請案件重新申請者，不在此限。(5)申請
人為該農業用地之所有權人，且該農業用地應確供農業使用及屬未經申請興建農舍者；該
農舍之興建並不得影響農業生產環境及農村發展。(6)興建農舍起造人應為該農舍坐落土地
之所有權人。
3. 興建農舍應符合下列規定：(1)農舍興建圍牆，以不超過農舍用地面積範圍為限。(2)地下層
每層興建面積，不得超過農舍建築面積，其面積應列入總樓地板面積計算。但依都市計畫
法令或建築技術規則規定設置之法定停車空間，得免列入總樓地板面積計算。(3)申請興建
農舍之農業用地，其農舍用地面積不得超過該農業用地面積百分之十，扣除農舍用地面積
後，供農業生產使用部分之農業經營用地應為完整區塊，且其面積不得低於該農業用地面
積百分之九十。
綜上，民國104年9月4日修正農業用地興建農舍辦法，加嚴認定農民身分，申請興建農舍數量
因而驟減。